

시정, 경고 및 주의 요구

제 목 법률 미숙지로 인한 취업지원 업무 불철저

소 관 부 서(기관) □□처

조 치 부 서(기관) □□처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 20XX. X월부터 X월까지 신입직원(채용형 인턴) 공개채용 전형을 실시하면서 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」(이하 “「법률」”이라 한다)에 따라 취업지원 대상자¹⁾에게는 채용 전형단계별로 가점을 적용하였다.

2. 판단 기준

「법률」 제31조(채용시험의 가점 등) 제3항에 따르면 채용시험에서 가점을 받아 합격하는 사람은 그 채용시험 선발예정인원의 30%를 초과할 수 없다고 되어 있다.

따라서 채용 담당자는 선발예정인원이 3명 이하인 경우에는 취업지원 대상자에게 가점을 적용하지 말아야 한다.²⁾

1) 국가유공자 또는 그 배우자와 자녀 등

2) 단 1명이 가점을 받아 합격하여도 선발예정인원의 1/3, 즉 33%가 되어 30%를 초과하기 때문임.

3. 감사결과 확인된 문제

가. X급 ■■■의 경우

위 사람은 ■■■처 채용 담당자로서 20XX. XX. XX. 관련 법령과 공개채용 관련 서류를 검토하는 과정에서 20XX년 신입직원 공개채용 시 본인이 「법률」을 숙지하지 못해 취업지원 대상자에게 가점을 잘못 적용한 사실을 인지하였다.

그리고 이 사실을 20XX. XX. X. ■■■팀장, ■■■처장에게 피해자 구제대책과 함께 보고한 이후 감사기간 중 ♥♥실에 이 내용을 통보하였다.

이에 20XX년 신입직원 공개채용 시 전형단계별 가점 적용 내역을 점검한 결과 최종 선발예정인원이 X명인 전산기술직은 가점 적용이 불가하였음에도 전형단계별로 가점을 적용한 사실이 확인되었다.

이로 인해 가점을 적용받지 않았다면 X차 전형에서 탈락했어야 할 취업지원 대상자 X명이 X, X차 전형을 통과한 후 최종 X차 전형에서 불합격하였고 X차 전형에서 합격했어야 할 일반 지원자 X명이 탈락하는 결과를 초래하였다.

나. X급 ◆◆◆, X급 ■■■의 경우

X급 ◆◆◆는 ■■■처 ■■■팀장 직무대행으로서, X급 ■■■는 ■■■처장으로서 ■■■이 법령에 따라 취업지원 업무를 적정하게 수행하도록 관리·감독할 의무가 있으므로 “3항 가.”와 같은 결과에 대해 관리자로서 책임이 있다고 할 수 있다.

관련자 의견 ■■■처 취업지원 업무 관련자들은 감사결과를 수용하면서도 본인들의 과실로 부당하게 최종 합격한 취업지원 대상자는 없는 점, 채용과정의 오류를 자체적으로 찾아내어 ♥♥실에 통보한 점, 피해자 구제대책을 수립하는 등 과오를 바로잡기 위해 노력한 점을 참작해 달라는 의견을 제시하였다.

관련부서(기관) 의견 ■■■처는 감사결과를 수용하면서 채용과정 중 X차 전형에서
부당하게 탈락한 피해자를 구제하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■처장은

채용과정 중 2차 전형에서 부당하게 탈락한 피해자를 구제하시고(시정)
취업지원 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라
『경고 및 주의 처분』 하시기 바랍니다.(경고, 주의)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
■■■처	X급	▨▨▨	20XX. X. X. ~ 현재	■■■담당	경고
"	"	◆◆◆	"	■■■팀장 직무대행	주의
"	X급	▤▤▤	20XX. X. X. ~ 현재	■■■처장	"

